

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3855/2535

กรมพัฒนาที่ดิน

นาย จุมพลหรือชุมพล ยูะนิยมหรือยูะ
นิยม

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24

จำเลยและ ส. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวอำเภอบึงสามพัน ได้ว่าจ้างเอกชนให้ขนปูนมาร์ลของกรมโจทก์จากศูนย์ผลิตปูนมาร์ลไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวตามโครงการดังกล่าวโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อโจทก์ และขัดต่อนโยบายของโจทก์ที่ให้เกษตรกรไปขนเอง เป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากโจทก์ จึงเป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยและ ส. เงินที่จำเลยและ ส. ได้รับจากเกษตรกรเป็นค่าขนส่งปูนมาร์ลหากมีเหลืออยู่ ก็มีใช้เงินที่มีลักษณะเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งจะต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของราชการ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายสำราญ สมบัติพานิช ได้ร่วมกันใช้รถยนต์บรรทุกและรถยนต์ของโจทก์ที่มีไว้สำหรับใช้งานราชการและจ้างรถยนต์บรรทุกของเอกชนร่วมกันไปบรรทุกปูนมาร์ลจากศูนย์ผลิตและบริการปูนมาร์ลพระพุทธรบาท อำเภอบึงสามพัน

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรในจังหวัดนครนายก และ จังหวัดใกล้เคียงคิดเป็นค่าขนส่งที่เก็บจากเกษตรกรเป็นเงินทั้งสิ้น 338,343.75 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายจำนวน 241,586.51 บาท คงมีเงินเหลือจ่ายที่จำเลยกับนายสำราญ ได้ร่วมกันรับไว้เป็นประโยชน์ของตนเองจำนวน 96,757.24 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของทางราชการ จำเลยและนายสำราญ จะต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนแก่โจทก์ โจทก์จึงมีคำสั่งให้จำเลยกับนาย สำราญรับผิดชอบใช้ให้แก่โจทก์ส่วนที่จำเลยต้องรับผิดชอบจำนวน 48,378.62 บาท ขอให้ บังคับจำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้รับการแต่งตั้งจากโจทก์ให้อำนาจหน้าที่ควบคุม งานหน่วยปรับปรุงดินเปรี้ยวขององค์กรจังหวัดนครนายกจำเลยเป็นเพียงข้าราชการที่ โจทก์สั่งให้มาทำงานตามโครงการโดยอยู่ภายใต้การควบคุมมอบหมายสั่งการของ นายสำราญ สมบัติพานิช จำเลยมิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อแต่ อย่างใด เงินดังกล่าวหากจะมีจริงก็ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยคำสั่งผิดระเบียบของนาย สำราญโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกคืน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับฟังยุติว่า โจทก์ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวขึ้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มี นายสำราญ สมบัติพานิชเป็นหัวหน้าโครงการ จำเลยเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ได้รับคำ สั่งจากโจทก์ให้ไปปฏิบัติงานกับนายสำราญที่โครงการดังกล่าว การแก้ไขปัญหาดิน เปรี้ยวของเกษตรกรของโครงการดังกล่าว เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยหมักจากศูนย์ผลิต ของโจทก์ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี การที่เกษตรกรจะไปขนปุ๋ยหมักเอง

จากศูนย์ผลิตดังกล่าวไม่สะดวก และโจทก์ไม่มีงบประมาณในเรื่องนี้ จำเลยกับนาย
สำราญจึงได้ว่าจ้างรถยนต์บรรทุกของเอกชนไปขนปูนมาร์ลจากศูนย์ผลิตดังกล่าวมา
ไว้ที่โครงการโดยคิดค่าขนจากเกษตรกรตามน้ำหนักปูนมาร์ลตันละ 50 บาท บ้าง 75
บาท บ้างแล้วแต่ที่ดินของเกษตรกรอยู่ใกล้หรือไกล ต่อมาเมื่อผู้ร้องเรียนต่อสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเงินค่าขนส่งปูนมาร์ลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเงินค่าขนส่งปูนมาร์ลดังกล่าวมีการเก็บโดยพลการแล้วไม่นำส่ง
คลังเป็นการผิดระเบียบควรให้หาผู้รับผิดชอบและรายงานต่อโจทก์โจทก์ตั้งกรรมการ
สอบสวนแล้ว เห็นว่ามีเงินอันเกิดจากการเก็บค่าขนส่งปูนมาร์ลดังกล่าว จำนวน
96,757.24 บาท ที่นายสำราญและจำเลยต้องรับผิดชอบละครึ่ง เพราะไม่ได้นำส่งคลัง
ของโจทก์ นายสำราญได้ชี้ให้โจทก์แล้วส่วนจำเลยไม่ยอมชี้ให้โจทก์ คงมีปัญหาใน
ชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่าเงินค่าขนส่งปูนมาร์ลที่จำเลยรับจากเกษตรกรแล้วยังมีเงิน
เหลือโดยจำเลยไม่นำส่งคลัง ถือว่าเป็นเงินที่รับมาในลักษณะเป็นผลพลอยได้จากการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งจะต้องนำส่งคลังเมื่อจำเลยไม่นำส่งจำเลยจึงต้องรับ
ผิดต่อโจทก์หรือไม่เห็นว่าตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา
24แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ(ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2517 บัญญัติว่า "บรรดาเงินส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตาม
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับ
จากให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการที่ได้รับ
เงินนั้น นำส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กำหนดเป็นอย่างอื่น ฯลฯ" และวรรคสี่บัญญัติว่า "รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ส่วนราชการ
ที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ นำเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งคลังก็ได้คือ

(1)...ฯลฯ

(2)...ฯลฯ

(3) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
ฯลฯ"

ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว กรณีการขนปูนมาร์ลของจำเลยและพวก ให้เกษตรกรนั้น ได้ความว่าโจทก์ไม่มีนโยบายให้เรียกเก็บเงินค่าขนส่งปูนมาร์ลจากเกษตรกร เป็นเรื่องเกษตรกรไปขนเองหากโจทก์มีรถยนต์บรรทุกก็ขนให้โดยไม่คิดค่าขนส่งแต่อย่างใดและนายสำราญซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการของโจทก์ก็ไม่ได้ขอ อนุญาตจ้างเอกชนขนส่งปูนมาร์ลโดยเรียกเก็บเงินจากเกษตรกรตามลำดับขั้นตอน โจทก์ นายสำราญกับจำเลยได้บริการแก่เกษตรกร โดยรับขนส่งปูนมาร์ลจากศูนย์ผลิต อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มาที่โครงการอำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก โดยรับเงินค่าขนส่งจากเกษตรกรตามน้ำหนักของปูนมาร์ลที่เกษตรกร ต้องการโดยจ้างรถยนต์บรรทุกของเอกชน โดยจำเลยเป็นคนเก็บเงินและออกไป เสร็จรับเงินซึ่งจำเลยกับนายสำราญจัดทำขึ้นเองให้เกษตรกร ปรากฏตามเอกสาร หมายเลข จ.144 ถึง จ.151 เห็นว่า ถึงแม้ปรากฏชัดว่าไปเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.144 ถึง จ.151 ออกในนามโครงการของโจทก์ ซึ่งเป็นส่วนงานราชการของโจทก์ ก็ตาม แต่ไม่ใช่ไปเสร็จรับเงินของโจทก์ และการปฏิบัติงานรับจ้างขนปูนมาร์ลของ จำเลยและนายสำราญให้เกษตรกรโดยขนมาจากศูนย์ผลิตจังหวัดสระบุรีมายัง โครงการของโจทก์ที่จังหวัดนครนายกโดยรับเงินค่าขนส่งจากเกษตรกรแล้วไปจ้าง เอกชนให้ทำการขนให้นั้นเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากโจทก์ และไม่ใช่นโยบายของโจทก์ดังนั้น การกระทำดังกล่าวจึงเป็นเรื่องส่วนตัว ของจำเลยและนายสำราญหากเงินที่จำเลยรับไว้จากเกษตรกรมีเหลืออยู่เท่าไร ก็มีใช่ เป็นเงินที่มีลักษณะเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของจำเลยอัน จะพึงส่งด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุตตะ-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ